



Provincia di Avellino

SETTORE 3. PIANIFICAZIONE STRATEGICA - GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

Determinazione N. 498 del 22-05-2026

**OGGETTO: SUA - AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: COMUNE DI AVELLA -
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA -
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Presidenziale di conferimento della titolarità della Dirigenza del Settore 3. Pianificazione strategica – Gestione opere pubbliche e infrastrutture viarie, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 26/02/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all'esercizio finanziario 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 26/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- il Provvedimento Presidenziale n. 72 del 11.05.2026, con il quale veniva approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025 – 2027 adottato con Provvedimento Presidenziale n. 9 del 16/01/2025;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento Provinciale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi per la competenza in materia di appalti

RICHIAMATI:

- le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 15/2019 e n. 56/2020, con cui è stata istituita la "Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino" (nel seguito SUA) con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti ex D. Lgs. n. 50/2016 (accordi quadro, concessioni, contratto di partenariato pubblico-privato, ecc.), delegate dagli Enti aderenti a seguito di stipula di apposita convenzione;
- la Convenzione rep. A.P. n. 48/2025 tra la Provincia di Avellino e il Comune di Avella, con cui sono disciplinati i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, per i lavori, le forniture e i servizi, e gli Enti Aderenti;

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2024 con cui sono stati aggiornati e revisionati lo schema di Convenzione attuativa della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Avellino ed il relativo Regolamento al fine di renderli coerenti con il vigente quadro normativo in materia di contratti pubblici;

EVIDENZIATO che a norma dell'art. 226, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 la disciplina del rapporto convenzionale intercorrente tra la Provincia di Avellino e i Comuni che risultano già aderenti alla SUA della Provincia di Avellino è comunque sussumibile nell'alveo dello schema di convenzione e del Regolamento attuativo, aggiornati alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023 ed approvati con la presente deliberazione;

ACCLARATO che la Stazione Unica della Provincia di Avellino rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate con livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ottenendo altresì la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e rendendosi disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, così come si evince dall'elenco presso l'ANAC di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, pertanto, che i succitati atti che disciplinano i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti, nelle more di una revisione e adeguamento al nuovo quadro normativo delineatosi con l'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023, continuano a trovare applicazione;

VISTA la Relazione istruttoria dell'ing. Lup Stefania in qualità di Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATA della Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 59 (RG n. 73) del 30/01/2026 del Comune di Avella – Amministrazione delegante con cui:

- è stato avviato il procedimento relativo all'affidamento del "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale*" sul territorio del Comune di Avella, ponendo a base di gara il relativo progetto del servizio per un importo complessivo a base d'appalto pari a € 2.495.000,00, oltre IVA, di cui € 41.299,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con un costo stimato della manodopera pari a € 1.525.851,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, comma 1, 71 e 108, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023, con individuazione del contraente mediante *procedura aperta* e con il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;
- è stato delegato il medesimo procedimento di affidamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, in forza della succitata Convenzione stipulata tra gli enti in parola, e si fornivano alla medesima le indicazioni cui attenersi per l'espletamento della procedura;
- sono state impegnate le somme complessive necessarie per l'acquisizione del servizio in parola a carico del Comune di Avella, in qualità di Amministrazione delegante;

PRECISATO che può trovare applicazione l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara l'applicazione dell'*inversione procedimentale*, procedendo alla valutazione delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa;

PRESO ATTO, altresì, della documentazione trasmessa dal Comune di Avella relativa al servizio in oggetto, con particolare riferimento agli elaborati progettuali, agli atti regolamentari del Comune, nonché al Documento A approvato con la richiamata determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 59 (RG n. 73) del 31/01/2026 del Comune di Avella – Amministrazione delegante;

PRECISATO che, giusta Convenzione, Regolamento e vademecum operativo della SUA, la Stazione Unica Appaltante è Responsabile del procedimento di gara dal momento della predisposizione degli atti di gara fino alla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito di espletamento delle dovute verifiche sull'aggiudicatario ai sensi di legge;

PREDISPOSTI, per i motivi fin qui riportati, lo schema di bando di gara e la relativa modulistica, in conformità alla normativa vigente nonché alle indicazioni fornite dall'Amministrazione delegante, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

SPECIFICATO che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023 mediante pubblicazione, per estratto o integralmente, per almeno 30 giorni di apposito Avviso di

Bando di gara:

- all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;
- per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;
- sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino <https://suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it/>;
- all'Albo Pretorio e sul profilo committente dell'Amministrazione Delegante;

PRESO ATTO che il Comune di Avella – Amministrazione delegante, conformemente alle regole di funzionamento della SUA, ha provveduto, giusta succitata Determinazione Settore Amministrativo n. 59 (RG n. 73) del 31/01/2026 del Comune di Avella, ad impegnare le seguenti somme necessarie per l'espletamento della procedura in parola:

- € 660,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 598/2024;
- € 4.800,00 quali spese, omnia comprensiva, per commissione giudicatrice;
- € 11.976,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 19 del regolamento di funzionamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 18.04.2024;

VISTO l'art. 45, comma 2, D. Lgs. 36/2023, secondo cui "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

VISTO il Regolamento Provinciale recante norme per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Provvedimento Presidenziale n. 60 del 26/03/2024;

RILEVATO che per l'espletamento delle funzioni relative alla procedura di appalto di che trattasi è stato individuato il Gruppo di lavoro costituito dai dipendenti in dotazione al servizio "SUA e Ufficio Progettazione" e degli altri Settori della Provincia di Avellino, compreso il Responsabile del procedimento di gara, di riferimento per il Comune (Allegato 1);

PRESO ATTO che i dipendenti indicati in detto gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate;

PRECISATO che il CIG sarà acquisito in modalità del tutto digitalizzata a mezzo della Piattaforma Contratti Pubblici presso l'ANAC contestualmente alla pubblicazione per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;

RITENUTO di indire una <<procedura ordinaria>> relativa all'affidamento del "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale*" sul territorio del Comune di Avella, ponendo a base di gara il relativo progetto del servizio per un importo complessivo a base d'appalto pari a € 2.495.000,00, oltre IVA, di cui € 41.299,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con un costo stimato della manodopera pari a € 1.525.851,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, comma 1, 71 e 108, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023, con individuazione del contraente mediante *procedura aperta* e con il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;

RITENUTO di approvare lo schema di bando di gara e la relativa modulistica, all'uopo predisposti in conformità alla normativa vigente nonché alle indicazioni fornite dall'Amministrazione delegante;

RITENUTO necessario accertare la somma di € 660,00 sul Capitolo/entrata n. 2374 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, dovuta dal Comune di Avella – Amministrazione delegante quale versamento ANAC;

RITENUTO altresì, necessario impegnare contestualmente la somma di € 660,00 sul Capitolo/spesa n. 4058 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, dal Comune di Avella – Amministrazione delegante quale versamento ANAC;

RITENUTO necessario, inoltre, precisare che si procederà all'accertamento e all'impegno degli oneri per l'attività della SUA relativamente all'affidamento del "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale*" sul territorio del Comune di Avella, pari ad 11.976,00, ad avvenuta aggiudicazione e sulla base delle risultanze di gara;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- è stato emesso nel rispetto dei tempi procedurali di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- non coinvolge interessi del Responsabile di Settore e di procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

VISTI:

- l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 "Responsabile unico del progetto (RUP)" nonché al medesimo decreto "Definizione delle attività del RUP";
- l'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 recanti "Definizione delle attività del RUP";

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 192, del Decreto Legislativo n°267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. INDIRE una <<procedura ordinaria>> relativa all'affidamento del "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale*" sul territorio del Comune di Avella, ponendo a base di gara il relativo progetto del servizio per un importo complessivo a base d'appalto pari a € 2.495.000,00, oltre IVA, di cui € 41.299,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con un costo stimato della manodopera pari a € 1.525.851,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, comma 1, 71 e 108, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023, con individuazione del contraente mediante *procedura aperta* e con il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;

2. APPROVARE lo schema di bando di gara e la relativa modulistica, all'uopo predisposti in conformità alla normativa vigente nonché alle indicazioni fornite dall'Amministrazione delegante, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. SPECIFICARE che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023 mediante pubblicazione, per estratto o integralmente, per almeno 30 giorni di apposito Avviso di Bando di gara:

- all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;
- per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;
- sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino [https://suaprovinciaavellino.traspare.com](https://suaprovinciaavellino.traspare.com;);
- all'Albo Pretorio e sul profilo committente dell'Amministrazione delegante;

4. PRECISATO che il CIG sarà acquisito in modalità del tutto digitalizzata a mezzo della Piattaforma Contratti Pubblici presso l'ANAC contestualmente alla pubblicazione per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;

5. ACCERTARE la somma di € 660,00 sul Capitolo/entrata n. 2374 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, dovuta dal Comune di Avella – Amministrazione

delegante quale versamento ANAC;

6. IMPEGNARE altresì, necessario impegnare contestualmente la somma di € 660,00 sul Capitolo/spesa n. 4058 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, dal Comune di Avella – Amministrazione delegante quale versamento ANAC;

7. DARE ATTO che si procederà all'accertamento e all'impegno degli oneri per l'attività della SUA relativamente all'affidamento "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale*" sul territorio del Comune di Avella del Comune di Avella pari ad € 11.976,00, ad avvenuta aggiudicazione e sulla base delle risultanze di gara;

8. PRECISARE che il Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività di supporto per l'espletamento della gara in epigrafe, compreso il Responsabile del procedimento di gara, di riferimento per il Comune sulla presente procedura, è costituito dai dipendenti in dotazione al servizio "SUA e Ufficio Progettazione" e degli altri Settori della Provincia di Avellino (Allegato 1);

9. DARE ATTO che con successivo e separato provvedimento si procederà alla ripartizione e alla liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all' art. 45, del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Provvedimento Presidenziale n. 60 del 26/03/2024;

10. DARE ATTO CHE:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativo-contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario;

11. PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Avellino per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale della Provincia di Avellino, sezione "Amministrazione Trasparente";

12. DARE ATTO, infine, che contro la presente determinazione è ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente competente entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al TAR Campania – Salerno entro 30 giorni.

Il Dirigente
Arch. Giuseppina Cerchia